

Questa dispensa è stata progettata per la preparazione intensiva alla prova del 18/06 per **Istruttore Amministrativo (Area Istruttori)** presso la **Provincia di Modena**, utilizzando i documenti ufficiali e le fonti normative aggiornate.

1. MAPPA DELLE MATERIE DEL BANDO

In base all'avviso di selezione, la prova verterà su 1, 2:

- **TUEL (D.Lgs. 267/2000):** Ordinamento istituzionale e principali funzioni degli enti locali.
- **Contabilità (D.Lgs. 118/2011):** Ordinamento finanziario e contabile armonizzato.
- **Diritto Amministrativo:** Legge 241/1990, atti, contratti e convenzioni.
- **Pubblico Impiego:** D.Lgs. 165/2001, CCNL Funzioni Locali e Codice di Comportamento.
- **Trasparenza e Anticorruzione:** D.Lgs. 33/2013 e L. 190/2012.
- **Codice dei Contratti:** D.Lgs. 36/2023.

2. PRIORITÀ DI STUDIO DA OGGI AL 18/06

1. **Competenze degli organi (Artt. 42, 48, 50, 107 TUEL):** È la base di ogni quiz amministrativo 3-10.
2. **Procedimento Amministrativo (L. 241/90):** Motivazione, Responsabile e Accesso 11, 12.
3. **Ciclo della Programmazione (DUP, Bilancio, PEG, Rendiconto):** Essenziale per capire l'operatività dell'ente 13-15.
4. **Sotto-soglia e Principi del nuovo Codice Contratti:** Focus sulle procedure rapide 16.

3. TUEL: GLI ARTICOLI CHIAVE SPIEGATI SINGOLARMENTE

Art. 3 - Autonomia dei comuni e delle province 17, 18

- **Cosa dice:** Gli enti locali hanno autonomia statutaria, normativa, organizzativa, amministrativa, impositiva e finanziaria.
- **Perché è importante:** Definisce la natura del Comune/Provincia come ente autonomo e non solo come "braccio" dello Stato.
- **Domanda probabile:** Quale di queste autonomie NON possiede l'ente locale?
- **Risposta breve:** L'autonomia giurisdizionale.
- **Errore da evitare:** Confondere l'autonomia con la sovranità; l'ente opera sempre "entro i limiti della legge".

Art. 6 - Statuti 18

- **Cosa dice:** Lo statuto è l'atto fondamentale che stabilisce le norme di organizzazione, le attribuzioni degli organi e le garanzie delle minoranze.
- **Perché è importante:** È la "piccola costituzione" dell'ente.
- **Domanda probabile:** Qual è il quorum per approvare lo statuto?
- **Risposta breve:** Maggioranza dei 2/3 dei consiglieri assegnati o, in seconda battuta, doppia votazione a maggioranza assoluta 19-21.
- **Errore da evitare:** Dire che lo statuto può andare contro la legge statale.

Art. 7 - Regolamenti 22

- **Cosa dice:** L'ente adotta regolamenti nelle materie di propria competenza e per l'organizzazione degli uffici.

- **Perché è importante:** Disciplinano concretamente i servizi (es. regolamento mensa o trasporti).
- **Domanda probabile:** Chi approva i regolamenti (salvo quello su uffici e servizi)?
- **Risposta breve:** Il Consiglio.
- **Errore da evitare:** Pensare che i regolamenti siano superiori allo Statuto.

Art. 13 - Funzioni del Comune 23

- **Cosa dice:** Il Comune ha funzioni proprie in settori come servizi alla persona, assetto del territorio e sviluppo economico.
- **Perché è importante:** Identifica il Comune come l'ente più vicino al cittadino.
- **Domanda probabile:** Di cosa si occupa il Comune secondo l'art. 13?
- **Risposta breve:** Degli interessi della popolazione e del territorio comunale.
- **Errore da evitare:** Attribuire al Comune funzioni che spettano esclusivamente alla Provincia (es. rete scolastica superiore).

Art. 14 - Servizi statali gestiti dal Comune 23

- **Cosa dice:** Il Comune gestisce anagrafe, stato civile, elettorale, leva e statistica per conto dello Stato.
- **Perché è importante:** In questi casi il Sindaco non agisce per l'ente locale, ma per lo Stato.
- **Domanda probabile:** Quali servizi statali gestisce il Comune?
- **Risposta breve:** Elettorale, stato civile, anagrafe, leva militare e statistica.
- **Errore da evitare:** Pensare che l'anagrafe sia una funzione "autonoma" dell'ente.

Art. 36 - Organi di governo 3

- **Cosa dice:** Gli organi sono il Consiglio, la Giunta e il Sindaco/Presidente della Provincia.
- **Perché è importante:** Stabilisce il vertice politico dell'ente.
- **Domanda probabile:** Quali sono gli organi di governo del Comune?
- **Risposta breve:** Consiglio, Giunta e Sindaco.
- **Errore da evitare:** Inserire i Dirigenti o il Segretario tra gli organi di "governo".

Art. 42 - Attribuzioni del Consiglio 3, 4

- **Cosa dice:** Il Consiglio ha competenza esclusiva su atti fondamentali come statuti, bilanci, rendiconti e piani urbanistici.
- **Perché è importante:** È l'organo di indirizzo e controllo politico.
- **Domanda probabile:** Chi approva il bilancio di previsione?
- **Risposta breve:** Il Consiglio.
- **Errore da evitare:** Attribuire al Consiglio la gestione amministrativa (es. fare gare o contratti).

Art. 48 - Competenze della Giunta 5

- **Cosa dice:** La Giunta collabora con il Sindaco e ha competenza "residuale" su tutto ciò che non spetta al Consiglio o ai dirigenti.
- **Perché è importante:** È il "motore" esecutivo dell'ente.
- **Domanda probabile:** Chi approva il Regolamento sugli uffici e i servizi?
- **Risposta breve:** La Giunta, nel rispetto dei criteri del Consiglio.
- **Errore da evitare:** Dire che la Giunta può approvare varianti al bilancio senza urgenza o ratifica.

Art. 49 - Pareri dei responsabili 6

- **Cosa dice:** Su ogni proposta di delibera deve esserci il parere di regolarità tecnica (e contabile se comporta spesa).
- **Perché è importante:** Garantisce che l'atto politico sia corretto per legge.

- **Domanda probabile:** Quale parere è necessario per una delibera che impegna fondi?
- **Risposta breve:** Regolarità tecnica e regolarità contabile.
- **Errore da evitare:** Credere che il parere possa essere dato da un assessore (deve darlo un dirigente).

Art. 50 - Competenze del Sindaco 6, 7

- **Cosa dice:** Il Sindaco rappresenta l'ente, convoca la Giunta e sovrintende al funzionamento dei servizi.
- **Perché è importante:** È il vertice dell'amministrazione locale.
- **Domanda probabile:** Chi nomina i responsabili degli uffici e dei servizi?
- **Risposta breve:** Il Sindaco.
- **Errore da evitare:** Confondere queste funzioni con quelle di "ufficiale di governo" (Art. 54).

Art. 52 - Mozione di sfiducia 7

- **Cosa dice:** Il Consiglio può sfiduciare il Sindaco. Se approvata, Sindaco e Giunta decadono e il Consiglio si scioglie.
- **Perché è importante:** Regola la crisi politica estrema ("Simul stabunt simul cadent").
- **Domanda probabile:** Quali sono gli effetti dell'approvazione della mozione di sfiducia?
- **Risposta breve:** La cessazione del Sindaco/Giunta e lo scioglimento del Consiglio.
- **Errore da evitare:** Pensare che serva solo la maggioranza semplice (serve la maggioranza assoluta dei componenti).

Art. 54 - Sindaco come ufficiale del Governo 8, 9

- **Cosa dice:** Il Sindaco adotta ordinanze contingibili e urgenti per prevenire pericoli per la sicurezza urbana e l'incolumità pubblica.
- **Perché è importante:** Agisce come rappresentante dello Stato sul territorio.
- **Domanda probabile:** In che veste il Sindaco emana ordinanze per la sicurezza urbana?
- **Risposta breve:** Come Ufficiale del Governo.
- **Errore da evitare:** Pensare che queste ordinanze possano violare i principi generali dell'ordinamento senza motivazione.

Art. 97 - Segretario comunale e provinciale 9, 10

- **Cosa dice:** Svolge compiti di assistenza giuridico-amministrativa e garantisce la legalità dell'azione amministrativa.
- **Perché è importante:** È il garante tecnico-legale dell'ente.
- **Domanda probabile:** Chi redige i verbali delle sedute di Giunta e Consiglio?
- **Risposta breve:** Il Segretario.
- **Errore da evitare:** Pensare che il Segretario abbia poteri di indirizzo politico.

Art. 107 - Funzioni dei dirigenti 10, 24

- **Cosa dice:** Ai dirigenti spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa (concorsi, gare, contratti).
- **Perché è importante:** Consacra la separazione tra politica (Consiglio/Giunta) e gestione (Dirigenti).
- **Domanda probabile:** Chi presiede le commissioni di concorso e di gara?
- **Risposta breve:** I dirigenti.
- **Errore da evitare:** Credere che il Sindaco possa firmare un contratto d'appalto (spetta al dirigente).

Art. 109 - Conferimento funzioni dirigenziali 24

- **Cosa dice:** Nei comuni senza dirigenti, le funzioni possono essere attribuite ai responsabili dei servizi.
- **Perché è importante:** Permette ai piccoli comuni di operare comunque.
- **Domanda probabile:** Chi attribuisce le funzioni dirigenziali nei piccoli comuni?
- **Risposta breve:** Il Sindaco con provvedimento motivato.
- **Errore da evitare:** Pensare che l'attribuzione sia automatica.

Art. 147 e 147-bis - Controlli interni 13, 25

- **Cosa dice:** L'ente deve avere un sistema di controlli (regolarità amministrativa, gestione, strategico). L'art. 147-bis si concentra sulla regolarità tecnica e contabile.
- **Perché è importante:** Assicura che l'ente non sprechi soldi e agisca legalmente.
- **Domanda probabile:** Chi dirige il controllo successivo di regolarità amministrativa?
- **Risposta breve:** Il Segretario Generale.
- **Errore da evitare:** Confondere il controllo di gestione (efficienza) con quello strategico (obiettivi politici).

Art. 151 - Principi di contabilità 13, 14

- **Cosa dice:** Gli enti deliberano il bilancio di previsione entro il 31 dicembre e il rendiconto entro il 30 aprile.
- **Perché è importante:** È il binario temporale della vita economica dell'ente.
- **Domanda probabile:** Entro quando va approvato il rendiconto della gestione?
- **Risposta breve:** Entro il 30 aprile dell'anno successivo.
- **Errore da evitare:** Pensare che il bilancio possa essere approvato senza il parere dei revisori.

Art. 162 - Principi del bilancio 14

- **Cosa dice:** Il bilancio deve essere unico, annuale, universale, veritiero e in pareggio finanziario.
- **Perché è importante:** Impedisce "trucchi" contabili (es. non inserire tutte le spese).
- **Domanda probabile:** Cosa significa il principio di universalità del bilancio?
- **Risposta breve:** Tutte le entrate e tutte le spese devono essere iscritte in bilancio.
- **Errore da evitare:** Pensare che il bilancio possa essere deliberato in deficit.

Art. 169 - PEG (Piano Esecutivo di Gestione) 14, 15

- **Cosa dice:** È il documento che affida ai dirigenti le risorse e gli obiettivi.
- **Perché è importante:** Senza PEG i dirigenti non hanno "i soldi" per operare.
- **Domanda probabile:** Chi approva il PEG?
- **Risposta breve:** La Giunta.
- **Errore da evitare:** Dire che il Consiglio approva il PEG (approva il Bilancio, non il PEG).

Art. 170 - DUP (Documento Unico di Programmazione) 15

- **Cosa dice:** È il documento di guida strategica che precede il bilancio.
- **Perché è importante:** Definisce cosa farà l'ente nei prossimi 3 anni.
- **Domanda probabile:** Entro quando la Giunta presenta il DUP al Consiglio?
- **Risposta breve:** Entro il 31 luglio.
- **Errore da evitare:** Considerarlo un documento puramente tecnico; è altamente politico.

Art. 183 - Impegno di spesa 15, 26

- **Cosa dice:** È la fase in cui l'ente vincola una somma per un'obbligazione giuridica.
- **Perché è importante:** È il momento in cui i soldi vengono "prenotati".
- **Domanda probabile:** Quali elementi deve contenere l'impegno di spesa?
- **Risposta breve:** Somma, creditore, ragione, scadenza e copertura finanziaria.

- **Errore da evitare:** Confonderlo con il pagamento materiale.

Art. 184 - Liquidazione della spesa 26

- **Cosa dice:** Si verifica che la merce sia arrivata o il servizio fatto e si calcola l'importo esatto.
- **Perché è importante:** Serve a pagare solo quanto effettivamente dovuto.
- **Domanda probabile:** Chi effettua la liquidazione della spesa?
- **Risposta breve:** L'ufficio che ha acquisito il bene o servizio.
- **Errore da evitare:** Pensare che la faccia il Tesoriere.

Art. 191 - Regole per le spese 26, 27

- **Cosa dice:** Si possono fare spese solo se c'è l'impegno contabile e la copertura.
- **Perché è importante:** Evita la creazione di debiti occulti.
- **Domanda probabile:** Cosa accade se un dipendente ordina una spesa senza impegno contabile?
- **Risposta breve:** Risponde personalmente della spesa (rapporto tra privato e dipendente).
- **Errore da evitare:** Pensare che l'ente debba sempre e comunque pagare.

Art. 193 - Salvaguardia degli equilibri 27

- **Cosa dice:** Il Consiglio deve verificare almeno una volta l'anno (entro il 31/07) che il bilancio sia ancora in equilibrio.
- **Perché è importante:** Serve a correggere la rotta prima che sia troppo tardi.
- **Domanda probabile:** Entro quale data va deliberato l'assestamento di bilancio?
- **Risposta breve:** Entro il 31 luglio.
- **Errore da evitare:** Pensare che la salvaguardia sia facoltativa.

Art. 194 - Debiti fuori bilancio 27, 28

- **Cosa dice:** Casi eccezionali in cui il Consiglio riconosce debiti nati fuori dalle regole (es. sentenze esecutive).
- **Perché è importante:** È l'unico modo legale per pagare debiti non preventivati.
- **Domanda probabile:** In quali casi si può riconoscere un debito fuori bilancio?
- **Risposta breve:** Es. Sentenze esecutive, somme per somma urgenza (nei limiti dell'utilità).
- **Errore da evitare:** Pensare che qualsiasi fattura dimenticata possa essere riconosciuta così.

Art. 227 - Rendiconto della gestione 28

- **Cosa dice:** Documento finale che dimostra i risultati dell'anno (conto del bilancio, conto economico, stato patrimoniale).
- **Perché è importante:** È il bilancio consuntivo.
- **Domanda probabile:** Cosa comprende il rendiconto?
- **Risposta breve:** Conto del bilancio, conto economico e stato patrimoniale.
- **Errore da evitare:** Pensare che sia solo un elenco di pagamenti.

Art. 234 e 239 - Revisori dei conti 28, 29

- **Cosa dice:** Organo tecnico che controlla la gestione finanziaria e dà pareri obbligatori sui bilanci.
- **Perché è importante:** È il "cane da guardia" dei conti pubblici.
- **Domanda probabile:** Chi nomina i revisori nei comuni/province?
- **Risposta breve:** Vengono estratti a sorte da un elenco ministeriale.
- **Errore da evitare:** Pensare che siano dipendenti dell'ente.

Art. 242 - Enti deficitari 29, 30

- **Cosa dice:** Enti che hanno parametri di bilancio negativi (molti debiti o poca cassa).

- **Perché è importante:** Attiva controlli più severi dello Stato.
- **Domanda probabile:** Cosa distingue un ente deficitario da uno dissestato?
- **Risposta breve:** Il deficit è una situazione di allarme, il dissesto è il "fallimento" conclamato.
- **Errore da evitare:** Usare i due termini come sinonimi.

Art. 243-bis - Riequilibrio finanziario (Predissesto) 30

- **Cosa dice:** Procedura per enti in crisi che vogliono evitare il dissesto tramite un piano pluriennale (fino a 20 anni).
- **Perché è importante:** Permette all'ente di salvarsi da solo con l'aiuto della Corte dei Conti.
- **Domanda probabile:** Chi approva il piano di riequilibrio finanziario pluriennale?
- **Risposta breve:** Il Consiglio, previo controllo della Corte dei Conti.
- **Errore da evitare:** Pensare che il piano non possa essere modificato.

Art. 244 - Dissesto finanziario 31

- **Cosa dice:** L'ente non può garantire i servizi indispensabili o pagare i debiti liquidi.
- **Perché è importante:** È la procedura di insolvenza degli enti locali.
- **Domanda probabile:** Quando un ente viene dichiarato in dissesto?
- **Risposta breve:** Quando non garantisce funzioni/servizi indispensabili o ha debiti non ripianabili.
- **Errore da evitare:** Credere che l'ente cessi di esistere; continua a operare con un organo straordinario (OSL).

4. CONTABILITÀ ENTI LOCALI (D.Lgs. 118/2011)

La contabilità oggi è **armonizzata**, ovvero segue schemi uguali per tutti gli enti pubblici in Italia 32.

- **Fondo Pluriennale Vincolato (FPV):** Serve a coprire le spese che iniziano in un anno (es. appalto lavori) ma i cui pagamenti avvengono negli anni successivi 14.
- **Fondo Crediti Dubbia Esigibilità (FCDE):** Una quota di entrate che l'ente accantona perché teme di non riuscire a riscuoterle (es. multe non pagate) 33, 34.
- **Residui Attivi:** Soldi che l'ente ha diritto di avere (accertati) ma non ancora incassati.
- **Residui Passivi:** Spese che l'ente ha già impegnato ma non ancora pagato 35.

5. LEGGE 241/1990 (PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO)

- **Principi (Art. 1):** Economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza 12.
- **Motivazione (Art. 3):** Ogni atto deve spiegare i "perché" di fatto e di diritto.
- **Responsabile del Procedimento (Art. 5):** Il dipendente che segue la pratica dall'inizio alla fine.
- **Preavviso di rigetto (Art. 10-bis):** Prima di bocciare una domanda, la PA deve dire all'interessato perché lo sta facendo, permettendogli di rispondere.
- **Silenzio-assenso (Art. 20):** Se la PA non risponde nei termini (es. 30 gg), la domanda del privato si intende accolta.
- **Accesso Documentale (Art. 22):** Diritto di vedere gli atti per chi ha un interesse diretto e concreto 36.

6. PUBBLICO IMPIEGO (D.Lgs. 165/2001)

- **Accesso:** Si entra solo per concorso pubblico 37.
- **Doveri:** Diligenza, lealtà, imparzialità 38.
- **Codice di Comportamento (DPR 62/2013):**
- **Regali:** Divieto sopra i 150 euro 39.
- **Astensione:** Il dipendente deve astenersi se c'è conflitto di interessi (es. la ditta del fratello partecipa a una gara da lui gestita) 40, 41.

7. TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE

- **L. 190/2012:** Obbliga gli enti a nominare un Responsabile Prevenzione Corruzione (RPCT) e ad adottare un piano triennale (ora nel **PIAO**) 42-44.
- **Accesso Civico Semplice:** Chiunque può chiedere documenti che la PA aveva l'obbligo di pubblicare e non ha fatto.
- **Accesso Civico Generalizzato (FOIA):** Diritto di chiunque di vedere dati e documenti per favorire il controllo sociale, senza dover motivare 45-47.

8. CONTRATTI PUBBLICI (D.Lgs. 36/2023)

- **Principio del Risultato:** L'appalto deve concludersi bene e in fretta; la correttezza formale non deve bloccare il risultato 16.
- **RUP:** Responsabile Unico del Progetto (gestisce l'intera vita del contratto).
- **Affidamento Diretto:** Sotto i 140.000 euro per servizi e 150.000 per lavori, la PA può scegliere direttamente il fornitore (previa indagine di mercato) 48.

9. CASI PRATICI

1. **Redazione determina:** Ti viene chiesto di preparare una determina per l'acquisto di toner. Devi indicare: oggetto, scelta del fornitore, CIG, capitolo di bilancio e impegno di spesa.
2. **Richiesta di accesso:** Un cittadino chiede di vedere la graduatoria di un concorso. Devi valutare se ci sono controinteressati (altri candidati) e se i dati sono ostensibili.

10. TABELLE DI RIPASSO

Organi e Funzioni | Organo | Chi lo compone | Cosa fa | Atto tipico || :--- | :--- | :--- | :--- ||
Consiglio | Consiglieri eletti | Indirizzo e Controllo | Delibera di Bilancio || **Giunta** | Assessori nominati | Esecuzione / Governo | Delibera di PEG || **Sindaco** | Eletto dai cittadini | Rappresentanza | Ordinanza |
Fasi del Bilancio | Documento | Scadenza | Chi lo approva | Scopo || :--- | :--- | :--- | :--- ||
DUP | 31 Luglio | Consiglio | Programmare il futuro || **Bilancio Previs.** | 31 Dicembre | Consiglio | Autorizzare le spese || **PEG** | Entro 20 gg dal Bilancio | Giunta | Dare soldi ai dirigenti || **Rendiconto** | 30 Aprile | Consiglio | Vedere cosa si è speso |

11. GLOSSARIO

- **Determina a contrarre:** Atto con cui il dirigente avvia una gara.
- **Pegno di spesa:** Errore comune: si dice **impegno** di spesa 15, 26.
- **Residui:** Somme rimaste "appese" tra un anno e l'altro 35.

- **CIG:** Codice Identificativo Gara (tracciabilità dei flussi finanziari).
- **Messa in disponibilità:** Procedura per gestire il personale in eccesso in caso di dissesto 49.

In bocca al lupo per il 18 giugno!